

Processo nº 54000.200481/2018-18

Norte Rochas Importação & Exportação de Minerais Não Metálicos LTDA

Sumário Executivo do Processo — Anuência para Extração Mineral

Preparado em: 06/05/2026 | Uso: Estritamente Interno

STATUS: REABERTO

ANUENCIA CONCEDIDA

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Número do Processo	54000.200481/2018-18
Tipo	Demanda Externa — Outras Entidades Privadas
Autuação	03/12/2018
Interessado	Norte Rochas Importação & Exportação de Minerais Não Metálicos LTDA
CNPJ	14.037.266/0001-13
Representante	Raimundo Castro Filgueiras Filho — raimundofilgueiras@yahoo.com.br
Objeto	Anuência para uso de área em Projeto de Assentamento para fins de extração mineral (Sienito ornamental — Blue Pearl larvikite)
Assentamento	PA São Jorge Código SIPRA: BA 0194000
Município / UF	Uruçuca — Bahia
Instrução Normativa	IN INCRA 112/21 (mineração em assentamentos)
Total de documentos	218 registros / 293 andamentos
Unidade responsável	SR(05)BA / UA(BA)-Sul e Extremo Sul

2. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

Processo ANM	872.189/2004
Alvará de Pesquisa	nº 12.336 (DOU 18/11/2005)
Guia de Utilização	GU nº 34/2019 — renovação protocolada (proc. ANM SEI nº 27207.872189/2004-15)
Substância mineral	Sienito ornamental — Titano-argita Sienito (Blue Pearl Larvikite)
Área total	470,35 hectares
Reserva medida	2.014.309 m³ / 5.533.306 toneladas
Reserva lavrável	402.861 m³ / 1.106.656 toneladas (aproveitamento de 20%)
Extração anual (GU)	16.000 toneladas/ano

Método de lavra	Céu aberto — bancadas verticais c/ fio diamantado e argamassa expansiva
Licença Prévia (LP)	nº 001/2018 — COMAM/Uruçuca — publicada 29/05/2018
Lic. Instalação (LI)	nº 016/2018 — COMAM/Uruçuca — publicada 24/09/2018
Lic. Operação (LO)	nº 020/2018 — COMAM/Uruçuca — publicada 08/11/2018
Supressão vegetal	Portaria INEMA nº 20.371 — 02/04/2020 (Proc. 2019.001.002341)

3. CONTRAPARTIDAS ACORDADAS COM OS ASSENTADOS

#	Contrapartida
1	Implantação de 1 ha de cacau de alta produtividade por assentado, com suporte tecnológico completo.
2	Reforma de galpão para a associação expor produtos e artesanatos locais.
3	Contratação de técnico agrícola para acompanhamento individualizado.
4	Prioridade de contratação de mão de obra local para os trabalhos de extração.
5	Fornecimento prioritário de alimentação do refeitório da mina aos assentados.
6	Cursos de capacitação para beneficiamento da produção agrícola local.
7	Viabilização da implantação de unidade de beneficiamento pós-capacitação.
8	Pagamento de quantia a assentados em áreas diretamente exploradas; compensação com área equivalente fora do PA em caso de perda total da função social.

4. LINHA DO TEMPO — MARCOS PRINCIPAIS

Data / Período	Evento
Mai/2017	Requerimento inicial protocolado no INCRA. Anuência para licenciamento ambiental concedida.
2018	Obtenção das três fases de licenciamento ambiental (LP, LI, LO) pelo COMAM/Uruçuca.
03/12/2018	Abertura formal do processo SEI no INCRA (SR(05)BA). Protocolo do Ofício 01/2018/Norte Rochas com pedido de autorização e detalhamento das contrapartidas.
Jul–Ago/2019	Primeiros despachos técnicos — troca de ofícios entre SR(05)BA-D e SR(05)BA-D3.
Abr/2020	Portaria INEMA nº 20.371 — Autorização de Supressão de Vegetação Nativa.
Ago–Set/2021	Retomada com nova fase de documentação; emissão da Ordem de Serviço 1759/2021, formalizando envio à UA(BA)-Sul e Extremo Sul para elaboração do Parecer.
Nov/2021–Mar/2022	UA(BA)-Sul elabora Estudo, Relatório Técnico e Anexos. Despachos e encaminhamentos entre SR(05)BA-G, SR(05)BA-D e SR(05)BA-A2.
Abr–Mai/2022	Entrega do pacote completo de documentação técnica: Laudos, ARTs, Plano de Lavra, Certidões, Planta, Requerimentos e documentação fundiária.
05/05/2022	PARECER 13248/2022 — UA(BA)-Sul emite Parecer conclusivo FAVORAVEL pela anuência, verificando cumprimento de todos os requisitos da IN INCRA 112/21.

Data / Período	Evento
25/05/2022	Minuta do Contrato de Cessão/Concessão de Uso elaborada pela UA(BA)-Sul.
Jun–Nov/2022	Processo encaminhado à Procuradoria Federal Especializada (PFE) para parecer jurídico. PFE emite Parecer em 21/11/2022. Emissão do Ofício 64329 (SR(05)BA-G).
Dez/2022	Ata de reunião (assentados/INCRA/Norte Rochas). Processo a caminho de Brasília.
Fev/2023	Nova Minuta de Contrato revisada pela UA(BA)-Sul.
Jun/2023	Escalada formal à Diretoria (DD/DDC/DDI-3) em Brasília — Ata + Ofício 31527.
Ago–Out/2023	Múltiplas rodadas de revisão em Brasília: DD <-> DDC <-> DDI-3 com despachos de ajuste.
23/11/2023	PORTARIA emitida pela SR(05)BA-D3 — ato administrativo formal sobre a anuência. Ofícios 76070 e 78822 expedidos.
19/02/2024	CONTRATO e TERMO assinados pela UA(BA)-Sul e Extremo Sul (com CNH do representante para fins cadastrais).
Mar–Jun/2024	Última rodada de revisão em Brasília (SR(05)BA-G → DD → DDC → DDI-3). Nota final da PFE em 10/06/2024. Ofício 42258 expedido.
Ago/2024	ORDEN DE SERVICO 1592 publicada no Boletim de Serviço Eletrônico (06/08/2024). Ofício 54682 expedido. Unidade de Cartografia (SR(05)BA-F2) elabora Planta definitiva.
Set/2024	Múltiplos despachos de consolidação final na UA(BA)-Sul, SR(05)BA-F e SR(05)BA-F2. Processo encaminhado definitivamente.
11/02/2025	CONCLUSAO DO PROCESSO na UA(BA)-Sul e Extremo Sul.
05/05/2026	REABERTURA do processo + acesso externo concedido a Raimundo Filgueiras por 90 dias (até 03/08/2026). Novo Termo juntado.

5. STATUS ATUAL — MAIO/2026

O processo foi formalmente concluído em **11/02/2025**, com a anuência plenamente concedida (Portaria nov/2023 + Contrato fev/2024 + OS 1592 ago/2024). Em **05/05/2026** o processo foi **reaberto** na UA(BA)-Sul e Extremo Sul, com acesso externo integral concedido a Raimundo Filgueiras até **03/08/2026**.

A reabertura em 2026 provavelmente se refere a: aditamento contratual, renovação de prazo operacional, cumprimento de condicionante superveniente, ou nova exigência relacionada à Guia de Utilização ANM. Recomenda-se verificar junto ao representante o motivo específico da reabertura.

6. ANÁLISE — PONTOS FAVORÁVEIS E DE ATENÇÃO

✓ FAVORÁVEIS

■ PONTOS DE ATENÇÃO

- Anuência formalmente concedida após ~6 anos de tramitação completa.
- Todos os órgãos envolvidos (PFE, DD, DDC, DDI-3, UA, SR(05)BA-G) proferiram manifestações favoráveis.
- Licenciamento ambiental completo e em três fases (LP + LI + LO + Supressão INEMA).
- Reserva lavrável de ~1,1 milhão de toneladas documentada e aceita pelo INCRA.
- Contrato, Portaria e Ordem de Serviço formalmente assinados e publicados.
- Processo tramitou por todos os níveis hierárquicos do INCRA, conferindo robustez jurídica.

- Reabertura de mai/2026 precisa ser monitorada — verificar motivação específica.
- Guia de Utilização ANM (protocolo 3758984) — confirmar validade e prazo de renovação.
- Implementação das contrapartidas aos assentados deve estar documentada para evitar questionamentos futuros.
- Acesso externo de Raimundo expira em 03/08/2026 — monitorar prazo.
- Verificar se a Portaria de 1998 (regime fundiário) foi integralmente atendida nas condicionantes.

7. ACESSO AO PROCESSO E REFERÊNCIAS

Link SEI/INCRA	https://sei.incra.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=126891&infra_hash=102a806cd1eeff9fb3fddf94af13dba5
Acesso externo	Raimundo Filgueiras — válido até 03/08/2026
Parecer-chave	Parecer 13248/2022 — doc. SEI 12536647 (análise técnica conclusiva)
Contrato	Contrato assinado em 19/02/2024 — doc. SEI 19421774
Portaria	Portaria SR(05)BA-D3 — 23/11/2023 — doc. SEI 18502877
Ordem de Serviço	OS 1592 — publicada 06/08/2024 — doc. SEI 21253979

8. CONCESSÃO DE LAVRA ANM — SITUAÇÃO REAL (DESCOBERTA-CHAVE)

A análise dos documentos revelou que a situação do título minerário é **significativamente melhor** do que o sumário inicial indicava. O Ofício ANM 38523/2023 (Gerente Regional Carla Ferreira Vieira Martins, 03/11/2023) esclarece definitivamente a cadeia de autorizações:

GU 34/2019	Venceu em 08/11/2020. Renovada como GU 102/2022 (DOU 03/10/2022), válida por 3 anos.
GU 102/2022	Formalmente válida até ~outubro/2025. PORÉM tornada desnecessária pela Concessão de Lavra.
Portaria ANM 359/2023	CONCESSÃO DE LAVRA plena, publicada no DOU em 25/09/2023. Outorga definitiva para lavar Sienito em 470,35 ha. Substitui e supera qualquer GU anterior.
Base legal	Art. 7º do Decreto-Lei 227/1967 (Código de Mineração) c/c Art. 2º, XVIII da Lei 13.575/2017. Título permanente — não expira.
Coordenadas geodésicas	Polígono SIRGAS2000: vértices de 14°37'00,905"S/39°17'34,275"W a 14°37'00,905"S/39°15'38,904"W (16 pontos).
Servidão minerária	ANM confirma: não há requerimento de servidão pendente — não é exigência no momento.

A Norte Rochas detém a Concessão de Lavra mais sólida disponível no direito minerário brasileiro. O título ANM NÃO É UM PROBLEMA e NÃO PRECISA DE RENOVAÇÃO. O gargalo para início da extração está inteiramente no lado INCRA.

9. CONTRATO INCRA — LACUNAS IDENTIFICADAS E BLOQUEIOS REAIS

A análise do Contrato de Concessão de Uso Onerosa (minuta SEI 12761694, jun/2022 — versão final assinada em fev/2024, SEI 19421774) identificou campos estruturalmente incompletos e condicionantes pré-operacionais obrigatórias:

A. CAMPOS EM BRANCO NA MINUTA (a verificar na versão final de fev/2024):

Cláusula	Conteúdo em Branco	Impacto
5.2.1	Valor da indenização aos assentados dos Lotes 32 e 33 — 'indicar o valor, a quem será pago, forma e prazo'	BLOQUEANTE — sem pagamento, os assentados não liberam os lotes para extração
5.3	Valor de contraprestação pelo uso da área pública — 'R\$ xx (especificar)'	BLOQUEANTE — INCRA não liberará início sem definição do valor
7.1	Participação nos resultados/rendas do empreendimento a pagar ao INCRA — 'valor de (indicar o valor)'	BLOQUEANTE — condição de vigência do contrato

B. CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DO CONTRATO (Cláusula 11.1 — CRÍTICA):

CLÁUSULA 11.1: 'Como condição indispensável para sua eficácia, o presente Contrato será publicado em Boletim Interno do Incra e na página do CONCEDENTE na internet, com publicação do extrato no Diário Oficial da União.' Sem a publicação no DOU, o contrato NÃO TEM EFICÁCIA JURÍDICA. A extração iniciada antes dessa publicação estaria irregular perante o INCRA. Este é provavelmente o motivo da reabertura do processo em maio/2026.

C. OBJETO DO CONTRATO — ÁREA ESPECÍFICA DE EXTRAÇÃO:

Lote 32	7,3 ha — com 1 casebre de madeira, galinheiro e 3,9589 ha de cacau — área diretamente explorada
Lote 33	7,56 ha — com 2,0232 ha de cacau — área diretamente explorada
Prazo do contrato	3 anos a partir da assinatura — sujeito à vigência das licenças ambientais e da Concessão de Lavra
Prorrogação	Possível por Termo Aditivo, condicionada à nova licença ambiental. Requerimento em até 30 dias após nova LO.

10. CHECKLIST — O QUE FALTA PARA INICIAR A EXTRAÇÃO

■ CONCLUÍDO	Concessão de Lavra ANM (Portaria 359/2023) Título minerário definitivo, vigente, sem necessidade de renovação.
■ CONCLUÍDO	Contrato INCRA assinado (fev/2024 — SEI 19421774) Assinado pelo representante Raimundo Filgueiras e pelo INCRA.
■ VERIFICAR	Publicação do contrato no Diário Oficial da União Condição indispensável de eficácia (Cláusula 11.1). Verificar junto a Raimundo se o extrato foi publicado.

■ VERIFICAR	Valores preenchidos no contrato (Cláusulas 5.2.1, 5.3 e 7.1) A minuta de 2022 tinha campos em branco. Confirmar se a versão de fev/2024 preencheu os valores com o INCRA.
■ PENDENTE	Indenização dos assentados dos Lotes 32 e 33 Pagamento obrigatório antes do início. Valores apurados nos Laudos SEI 12385142 e 12469732. Sem pagamento, não há liberação dos lotes.
■ PENDENTE	Início das contrapartidas — 14 lotes de cacau (Lotes 21, 24-31, 34-38) Implementação de 1 ha de cacau/lote com suporte tecnológico. Obrigação pré-operacional.
■ PENDENTE	Contratação de técnico agrícola (3 anos) Condicionante contratual obrigatória para início da fase de extração.
■ PENDENTE	Reforma do galpão da associação e compensação da estufa Obrigações da Cláusula 5 — devem ser iniciadas conforme cronograma do contrato.
■ VERIFICAR	Renovação da Licença de Operação (LO) ambiental LO original emitida em 2018 pelo COMAM/Uruçuca. Verificar se foi renovada — licenças de operação têm prazo variável.
■ VERIFICAR	Acesso externo de Raimundo (expira 03/08/2026) Raimundo tem 90 dias de acesso integral ao processo. Usar esse prazo para resolver todas as pendências acima.
■ PENDENTE	Notificacao de inicio aos assentados (30 dias de antecedência) Cláusula 4.1.5 — comunicar o início das atividades a todos os beneficiários do PA São Jorge com 30 dias de antecedência.

11. ESTRUTURA SOCIETÁRIA DA NORTE ROCHAS (5ª Alteração JUCEBA — fev/2023)

Sócio único (100%)	DDERS Global Mining Ltd — empresa de capital estrangeiro
CNPJ DDERS	18.430.044/0001-17
Sede DDERS	First Floor 2, Woodberry Grove, s/n, United Kingdom N12 ODR, North Finchley, London
Diretor DDERS	Ruiter Ferreira Junior — CPF 073.559.837-17, natural de Cachoeiro de Itapemirim/ES
Capital social	R\$ 530.000,00 — 530.000 quotas de R\$ 1,00 cada, totalmente integralizado
Administrador 1	Raimundo Castro Filgueiras Filho — CPF 817.417.745-00, Ilhéus/BA
Administrador 2	Paulo Luiz Pacheco — CPF 702.497.927-53, Cachoeiro de Itapemirim/ES
Admin. destituído	Valter Sechim (CPF 418.520.367-53) — removido nesta 5ª Alteração
Ato societário	Alienação/transferência de bens e direitos minerários exige assinatura do sócio majoritário (DDERS) ou procuração específica
Sede da empresa	Rodovia BR-BA 262, s/nº, KM 08, Fazenda São Domingos, Zona Rural, Uruçuca/BA — CEP 45.680-000
Foro contratual	Uruçuca/BA

12. AÇÕES IMEDIATAS RECOMENDADAS (ANTES DE 03/08/2026)

#	Prioridade	Ação
1	URGENTE	Contatar Raimundo Filgueiras e solicitar cópia do contrato INCRA final (fev/2024) para verificar se os campos em branco (valores das Cláusulas 5.2.1, 5.3 e 7.1) foram preenchidos.
2	URGENTE	Verificar se houve publicação do extrato do contrato INCRA no Diário Oficial da União (condição de eficácia — Cláusula 11.1). Sem DOU, o contrato não vale juridicamente.
3	URGENTE	Confirmar validade atual da Licença de Operação (LO) ambiental junto ao COMAM/Uruçuca — a LO de 2018 pode necessitar de renovação para que o contrato INCRA permaneça vigente.
4	ALTA	Obter os laudos de avaliação SEI 12385142 e SEI 12469732 para conhecer o valor exato da indenização devida aos assentados dos Lotes 32 e 33 — pagamento obrigatório antes do início da extração.
5	ALTA	Elaborar cronograma de execução das 11 contrapartidas (Cláusula 5) com datas e responsáveis — necessário para apresentar ao INCRA como condição de início das operações.
6	MEDIA	Verificar junto à SR(05)BA o motivo específico da reabertura do processo em 05/05/2026 — provavelmente publicação DOU pendente ou atualização do PRA (Plano de Recuperação do Assentamento).
7	MEDIA	Avaliar renovação do acesso externo de Raimundo após 03/08/2026, caso as pendências não sejam resolvidas dentro do prazo atual.